

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 11 rabia I 1424 – 13 mai 2003

146^{ème} année

N° 38

Sommaire

Lois

- Loi constitutionnelle n° 2003-34 du 13 mai 2003**, portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution..... **1623**
- Loi n° 2003-35 du 13 mai 2003**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahelo-Sahariens..... **1623**
- Loi n° 2003-36 du 13 mai 2003**, portant approbation du protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne..... **1623**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Sports

- Nomination d'un commissaire régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports..... **1624**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un gouverneur..... **1624**
- Nomination d'un premier délégué..... **1624**
- Nomination d'un secrétaire général de gouvernorat..... **1624**
- Cessation de fonctions d'un secrétaire général de gouvernorat..... **1624**
- Mutation d'un gouverneur..... **1624**
- Mutation d'un délégué..... **1624**

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

- Décret n° 2003-1054 du 5 mai 2003**, portant modification du décret n° 2002-574 du 12 mars 2002, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement..... **1624**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1625
Attribution du diplôme de "doctorat honoris causa".....	1626
Ministère des Affaires Religieuses	
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	1626
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 5 mai 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	1626
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2003, portant report de la date de clôture de la liste des candidatures au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire, au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique et au grade de professeur de l'enseignement artistique.....	1627
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2003-1079 du 5 mai 2003 , modifiant le décret n° 90-507 du 17 mars 1990, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière d'habitation, d'immeubles sis à Sidi Mosbah, délégation de Djebel Djeloud, nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement (Nouvelle Médina 3).....	1627
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de l'enseignement paramédical.....	1629
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement d'assistants sociaux principaux...	1629
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique.....	1629
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003 , modifiant et complétant le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional	1630
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-1081 du 5 mai 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-joumine -Medjerda et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1631
Décret n° 2003-1082 du 5 mai 2003 , portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat.....	1632

Loi constitutionnelle n° 2003-34 du 13 mai 2003, portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique – A défaut de remplir la condition de présentation du candidat prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution, chaque parti politique peut, à titre exceptionnel, présenter pour les élections présidentielles de l'année 2004 la candidature d'un des membres de son instance exécutive supérieure, à condition que l'intéressé soit en exercice de cette responsabilité le jour du dépôt de sa demande de candidature depuis au moins cinq années consécutives et que le parti ait à la chambre des députés un député ou plus lui appartenant. L'appartenance du député à un parti est celle considérée au moment de la présentation de sa candidature aux élections législatives.

La présente loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 2003.

Loi n° 2003-35 du 13 mai 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne au traité constitutif de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens, conclu à Tripoli le 4 février 1998.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 2003.

Loi n° 2003-36 du 13 mai 2003, portant approbation du protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le protocole additionnel à l'accord cadre de coopération scientifique et technique entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne, annexé à la présente loi et signé à Tunis le 9 septembre 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 2003.

décrets et arrêtés

MINISTERE DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2003-1049 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Lazher Ferjaoui, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports du Kef au ministère des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1050 du 5 mai 2003.

Monsieur Youssef Neji est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de La Manouba, à compter du 14 avril 2003.

Par décret n° 2003-1051 du 5 mai 2003.

Monsieur Kamel Zouari est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Gabès, à compter du 14 avril 2003.

Par décret n° 2003-1052 du 5 mai 2003.

Monsieur Mabrouk Charni est chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Kasserine, à compter du 14 avril 2003.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-1053 du 5 mai 2003.

Monsieur Adel Oueslati est déchargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Kasserine, à compter du 14 avril 2003.

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Tounsi, gouverneur de La Manouba, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax, à compter du 14 avril 2003.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 5 mai 2003.

Monsieur Saïd Ibrahim, délégué de Soliman, gouvernorat de Nabeul, est muté en ses mêmes fonctions aux services centraux du ministère de l'intérieur et du développement local, à compter du 31 mars 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 2003-1054 du 5 mai 2003, portant modification du décret n° 2002-574 du 12 mars 2002, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2002-574 du 12 mars 2002, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 3, 4 et 7 du décret n° 2002-574 du 12 mars 2002 susvisé et remplacées comme suit :

Article 3. (nouveau) - Le conseil supérieur de l'enfance et présidé par le Premier ministre, il est composé, en outre, des membres suivants :

- le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
- le ministre des affaires étrangères,
- le ministre de l'intérieur et du développement local,

- la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- le ministre des affaires religieuses,
- le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
- le ministre de l'éducation et de la formation,
- le ministre des finances,
- le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- le ministre de la santé publique,
- le ministre du développement et de la coopération internationale,
- le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de la chambre des députés,
- un représentant du conseil économique et social,
- un représentant de l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant,
- un représentant du centre des recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
- un représentant de l'association tunisienne des droits de l'enfant,
- un représentant de l'association tunisienne des mères,
- un représentant de l'organisation nationale de l'enfance tunisienne.

Le président du conseil peut faire appel à toute autre personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du conseil.

Les représentants des structures citées au présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition des structures concernées.

Article 4. (nouveau) - La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance est le rapporteur général des travaux du conseil, la secrétaire d'Etat chargée de l'enfance au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance assure le secrétariat du conseil.

Article 7. (nouveau) - La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions du conseil en collaboration et en coordination avec les départements, les structures et les institutions qui s'occupent de l'enfance.

Art. 2. - La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1055 du 5 mai 2003.

Monsieur Mokhtar Hajji, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1056 du 5 mai 2003.

Monsieur Mustapha Filali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1057 du 5 mai 2003.

Monsieur Mahmoud Tarchouna, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1058 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Habib Ghorbal, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1059 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Marrakchi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1060 du 5 mai 2003.

Monsieur Ezzedine Zid, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1061 du 5 mai 2003.

Madame Assia Maârouf Bouraoui épouse Bizid, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1062 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Ben Ahmed, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1063 du 5 mai 2003.

Monsieur Adnene Sellami, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1064 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Hédi Elouni, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1065 du 5 mai 2003.

Monsieur Mekki Boukhris, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1066 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Rezig, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1067 du 5 mai 2003.

Monsieur Hédi Kassab, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1068 du 5 mai 2003.

Monsieur Aïssa Zitouni, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1069 du 5 mai 2003.

Monsieur Aboukacem Alioui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} août 2003.

Par décret n° 2003-1070 du 5 mai 2003.

Madame Khadija Djali épouse Besbes, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1071 du 5 mai 2003.

Monsieur Anouar Attia, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1072 du 5 mai 2003.

Monsieur M'hamed Ben Amor, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1073 du 5 mai 2003.

Monsieur Amor Farouk Ammar, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1074 du 5 mai 2003.

Monsieur Hédi Layouane, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1075 du 5 mai 2003.

Monsieur Bechir Belamine, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1076 du 5 mai 2003.

Monsieur Mohamed Bechir Bouriel, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1077 du 5 mai 2003.

Madame Nabiha El Golli, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Le "DOCTORAT HONORIS CAUSA"

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 mai 2003.

Est attribué au professeur Marco Bassiti, le président de l'université d'Ancona en Italie, le diplôme de "doctorat honoris causa", prévu à l'article premier du décret n° 2001-325 du 23 janvier 2001.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-1078 du 2 mai 2003.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Echouk, prédicateur de gouvernement, des fonctions de chef de service des imams et des chargés des affaires des mosquées à la sous-direction des mosquées et des monuments religieux à la direction des mosquées et de la prédication au ministère des affaires religieuses.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 5 mai 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} août 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué "Oum El Obrane" sis dans l'imadat de "Dir El Kef" délégation du "Kef Nord", gouvernement du Kef.

Tunis, le 5 mai 2003.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 mai 2003, portant report de la date de clôture de la liste des candidatures au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire, au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique et au grade de professeur de l'enseignement artistique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire général, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 10 avril 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire général, au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique et au grade de professeur de l'enseignement artistique.

Arrête :

Article unique. – La date de clôture de la liste des candidatures au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement

secondaire, au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique et au grade de professeur de l'enseignement artistique, ouvert par l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé est reportée au 30 juin 2003.

Tunis, le 5 mai 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2003-1079 du 5 mai 2003, modifiant le décret n° 90-507 du 17 mars 1990, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière d'habitation, d'immeubles sis à Sidi Mosbah, délégation de Djebel Djeloud, nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement (Nouvelle Médina 3).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement de zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-986 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 88-1668 du 23 septembre 1988, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Sidi Mosbah à Ben Arous,

Vu le décret n° 90-507 du 17 mars 1990, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière d'habitation, d'immeubles sis à Sidi Mosbah, délégation de Djebel Djeloud, nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement (Nouvelle Médina 3).

Décrète :

Article premier. - Les indications relatives aux immeubles portant les numéros de 1 à 5 mentionnées au tableau n° 2 prévu au décret susvisé n° 90-507 du 17 mars 1990, entourés d'un liseré rouge sur le plan ci-annexé, sont modifiées comme suit :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale ou parts indivises expropriées	Superficie totale de l'immeuble	Noms des propriétaires
1	14-15-16	9630 Ben Arous (partie)	Nouvelle Médina - Sidi Mosbah (anciennement) gouvernorat de Ben Arous	Terrain nu (à vocation agricole anciennement)	18H71A90Ca	25H13A80Ca	- Halima Bent Ammar Bourouis. - Mohamed, Naïma, Ali et Chedli, enfants de Taïeb Ben El Hadj Houcine Bourouis. - Fatma, Khira, Zina, Salha, Ahmed, Habib et Manoubia, enfants de Hadj Houcine Bourouis. - Hassen, Mohamed El Hédi dit Mahmoud, Oum El Khir et Nélia, enfants de Laroussi Ben Hadj Houcine Bourouis. - Meriem, Mustapha, Chedlia, Cherifa et Arbia, enfants de Moahmed Ben Hadj Houcine Bourouis. - Ghazala Bent Hamadi Draoui - Ridha, Mokhtar, Tahar, Naceur, Hichem et Latifa, enfants de Salah Ben Mohamed Ben El Hadj Houcine Bourouis.
2	20	7503 Ben Arous	-	-	01H21A60Ca	01H21A60Ca	- Hassen, Mohamed El Hédi dit Mahmoud, Oum El Khir et Nélia, enfants de Laroussi Ben El Hadj Houcine Bourouis Erriahi.
3	23	7635 Ben Arous	-	-	01H18A40Ca	01H18A40Ca	- Halima Bent Ammar Bourouis. - Ali, Chedly, Naïma et Mohamed enfants de Taïeb Ben El Hadj Houcine Bourouis Riahi.
4	24	7411 Ben Arous (partie)	-	-	11007,5/12580 (parts)	01H25A80Ca	- Mustapha, Meriem, Chedlia et Cherifa, enfants de Mohamed Ben Hadj Houcine Bourouis. - Ghazala Bent Hamadi Draoui. - Ridha, Mokhtar, Tahar, Naceur, Hichem et Latifa, enfants de Salah Ben Mohamed Ben El Hadj Houcine Bourouis
5	28	7413 Ben Arous	-	-	01H61A20Ca	01H61A20Ca	- Habib Ben Hassen Ben Ali Bourouis.

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le président directeur général de l'agence foncière d'habitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de l'enseignement paramédical.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnels des institutions de formation du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1458 du 19 novembre 1982 et le décret n° 99-2385 du 27 octobre 1999,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992, fixant le règlement et le programme du concours de recrutement d'inspecteurs d'enseignement paramédical.

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves pour la promotion de trois (3) professeurs de l'enseignement paramédical au grade d'inspecteur de l'enseignement paramédical est ouvert au ministère de la santé publique le samedi 30 août 2003 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au vendredi 1^{er} août 2003.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossier pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le mercredi 15 octobre 2003 et jours suivants, un concours externe sur dossiers pour le recrutements d'assistants sociaux principaux.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au lundi 15 septembre 2003.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique ou adressés par lettres recommandées.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 mai 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, portant statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu l'arrêté du 4 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique.

Arrête :

Article Premier. - Un concours interne sur épreuves, pour la promotion de 224 auxiliaires de la santé publique au grade d'infirmier de la santé publique, est ouvert au ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les épreuves écrites du concours interne pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique se dérouleront le samedi 8 novembre 2003 et jours suivants aux centres ci-après :

- centre n°1 : Centre d'examens de Tunis pour les candidats du gouvernorat de Tunis,

- centre n° 2 : Centre d'examens de l'Ariana pour les candidats des gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, et Manouba,

- centre n° 3 : Centre d'examens de Bizerte pour les candidats des gouvernorats de Bizerte et Béja,

- centre n° 4 : Centre d'examens de Nabeul pour les candidats des gouvernorats de Nabeul et Zaghouan,

- centre n° 5 : Centre d'examens du Kef pour les candidats des gouvernorats du Kef, Jendouba et Siliana,

- centre n° 6 : Centre d'examens de Sousse pour les candidats des gouvernorats de Sousse et Kairouan,
- centre n° 7 : Centre d'examens de Monastir pour les candidats des gouvernorats de Monastir et Mahdia,
- centre n° 8 : Centre d'examens de Gafsa pour les candidats des gouvernorats de Gafsa et Kasserine,
- centre n° 9 : Centre d'examens de Sfax pour les candidats des gouvernorats de Sfax et Sidi Bouzid,
- centre n° 10 : Centre d'examens de Gabès pour les candidats des gouvernorats de Gabès, Kébili et Tozeur,
- centre n° 11 : Centre d'examens de Médenine pour les candidats des gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Art. 3. - La date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 6 septembre 2003.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

Décret n° 2003-1080 du 5 mai 2003, modifiant et complétant le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

Article premier. - Il est ajouté à la liste des zones d'encouragement au développement régional, pour le secteur touristique, citée à l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé ce qui suit :

Tourisme d'hébergement et animation :

- Toutes les délégations du gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. - Le point relatif au tourisme thermal de la liste prévue à l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tourisme thermal :

- Hammam Sidi Ben Abbes, Hammam Sidi Abdelkader, Hammam Chefa, Hammam Ennegrez, Hammam El Atrous et Ain Hammam (Utique) du gouvernorat de Bizerte,

- Hammam Nefza, Hammam Kef Ettout et Hammam Siala du gouvernorat de Béja,

- Hammam Ouchtata, Hammam Ourahnya, Hammam Ali Dhaoua, Hammam Bourguiba source basse, Hammam Bourguiba source haute, Hammam Bourguiba source populaire, Hammam Essalhine et source Bou Menten du gouvernorat de Jendouba,

- Délégation de Zaghuan, Hammam Ezriba et Hammam Jebel Oust du gouvernorat de Zaghuan,

- Hammam Biadha du gouvernorat de Siliana,

- Hammam Trozza, Hammam Sidi Maâmar et Ain Chnema du gouvernorat de Kairouan,

- Hammam Bezzet et Hammam Mellègue du gouvernorat du Kef,

- Forage Sidi Boulâaba du gouvernorat de Kasserine,

- Hammam Jelma du gouvernorat de Sidi Bouzid,

- Forage Sidi Ahmed Zarrouk du gouvernorat de Gafsa,

- Hammam Ain El Borj, Hammam Sidi Abdelkader, Forage Sghaier, Hammam Ezarate et Forage Elkhabayet du gouvernorat de Gabes,

- Forage Ras El Ain et Forage Jamnah du gouvernorat de Kébili,

- Forage Sidi Abdelkader, Forage Nefta, Hammam Elborma et Hammam Errjel du gouvernorat de Tozeur,

- Forage Touilet Ben Guerdene du gouvernorat de Medenine,

- Forage Sangho et Forage Elferch du gouvernorat de Tataouine,

- Ain Fakroun, Ain Kalasséra, Ain Essbia, Ain Echefa, Ain Atrous, El Ayoun Bahria du gouvernorat de Nabeul.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-1081 du 5 mai 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-joumine - Medjerda et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane - Joumine-Medjerda. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-Joumine - Medjerda consistent en ce qui suit :

- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet et leur harmonisation avec les modifications géologiques et géotechniques éventuelles,

- veiller au suivi des missions du bureau de contrôle et les exploiter pour la réussite du projet.

Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-Joumine-Medjerda est fixée à sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais de réalisation des phases du projet sont fixés comme suit :

Première phase :

Elle consiste dans :

- l'achèvement du projet de doublement de la conduite de Sejnane-Joumine-Medjerda,

- la réalisation des études et l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs des travaux et des fournisseurs des conduites et des différents équipements concernant le projet de triplement du canal de Sejnane-Joumine-Medjerda.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Deuxième phase :

Elle consiste dans :

- la fabrication des conduites et leur transport sur les lieux,

- la réalisation du canal de Sejnane-Joumine-Medjerda et l'installation des équipements hydromécaniques et électriques et les équipements de protection.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Troisième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécifications techniques du projet, la réalisation des différents essais, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- La réception définitive: elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées, notamment, au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

- 2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser.

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le fonctionnement du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-Joumine-Medjerda comprend les emplois fonctionnels suivants :

1- un chef de projet ayant rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale chargé de superviser la réalisation de toutes les composantes du projet.

2- un sous-directeur chargé du suivi des travaux du projet, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

3- un chef de service des affaires administratives et financières, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une commission présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assurent les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de triplement du canal de Sejnane-Joumine-Medjerda, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96 -1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1082 du 5 mai 2003, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment l'article 15 dudit code,

Vu l'avis des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine forestier de l'Etat, pour être remise au domaine privé de l'Etat, l'assiette des installations fixes couvrant une superficie de 4 ha 45 ares 50ça, faisant partie du lot n° 4 composé des parcelles 2 et 3 et d'une partie de la parcelle n° 1 de la forêt de "Borj El Hammam", sise à la délégation de Aïn Draham du gouvernorat de Jendouba, d'une superficie de 14 ha 9 ares 73ça, conformément au plan d'aménagement parcellaire annexé au présent décret.

Tout le lot susvisé est destiné à l'exécution d'un projet de développement touristique.

Art. 2. - Les ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali